

RECURSO CÍVEL Nº 5005002-42.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (ARGUÍDO)

RECORRIDO: WANTUIL MOREIRA ALVES (ARGUINTE)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer da exceção de suspeição, vez que tempestiva, rejeitando-a, nos termos da fundamentação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5005002-42.2024.4.02.5104

510015243723 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5005002-42.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (ARGUÍDO)

RECORRIDO: WANTUIL MOREIRA ALVES (ARGUINTE)

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de suspeição [evento 1, INIC1] arguida pelo demandante dos autos de origem (processo nº 5000193-09.2024.4.02.5104) em face do Juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, ao argumento de parcialidade em relação a outras ações ajuizadas sob sua jurisdição.

O excipiente alega, em suma, que o Magistrado Excepto teria incorrido em uma sequência de condutas jurídicas que configurariam motivo legítimo para que fosse declarada sua suspeição para atuar naquele feito, tais como a determinação, nos autos do processo nº 2007.51.04.002955-8, de realização de penhora em ativos do ora excipiente, sem sua regular intimação e da Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que esta somente teria se manifestado nos autos quando ele já havia aderido ao parcelamento do débito, pelas regras da Lei nº 11.941/2009. Sustenta, ainda, que teve negado seu direito de peticionar, uma vez que teria sido rejeitada a juntada de documentos e não teria sido apreciado o pedido de desbloqueio dos bens penhorados, além de ter sido remetida cópia dos autos ao MPF para apurar a existência de crime de ameaça apenas pelo fato de ter o excipiente encaminhado *email* ao então Diretor de Secretaria com o intuito de tentar solucionar a questão.

Por sua vez, o Magistrado Excepto manifestou-se no [evento 3, DESPADEC1], afirmando que não se considera suspeito para continuar atuando no processo nº 5000193-09.2024.4.02.5104, uma vez que sua atuação naqueles autos foi estritamente pautada nos princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso concreto. Ressaltou, ainda, que inexistente interesse direto ou indireto no desfecho da demanda em questão, tampouco houve motivação pessoal para a determinação de remessa daqueles autos ao MPF, decisão devidamente fundamentada. Assim, entende que, na arguição de suspeição, não deve prevalecer a mera suposição de parcialidade, desacompanhada de provas concretas e cabais.

Em decisão de [evento 13, DESPADEC1], o incidente foi recebido sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de pedido de suspensão do processo de origem.

Intimada para eventual manifestação [evento 23], a Fazenda Nacional renunciou ao prazo deferido [evento 28].

Em decisão de [evento 22, DESPADEC1], foi indeferida a juntada de documentos ou a adoção de quaisquer outras providências processuais pretendidas pelo excipiente sem sua regular representação processual, a qual foi determinada, sob pena de extinção do incidente.

Em [evento 29, PET1], o excipiente apresentou procuração com outorga de poderes *ad judicia* conferidos a advogado por ele constituído.

É o relatório. Decido.

VOTO

De início, observa-se que, no [evento 29, DESPADEC1] dos autos do processo nº 5000193-09.2024.4.02.5104, o Magistrado Excepto observou a regra insculpida no artigo 146, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia do incidente em verificar se houve parcialidade do Magistrado Excepto em sua atuação no processo nº 5000193-09.2024.4.02.5104, consideradas as argumentações do excipiente no tocante à sequência de condutas jurídicas daquele juiz que configurariam motivo legítimo para que fosse declarada sua suspeição para atuar naquele feito, narradas em [evento 1, INIC1].

Nos termos do artigo 145 do CPC, a suspeição de juiz se verifica quando (i) se trata de amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; (ii) recebe presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselha alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministra meios para atender às despesas do litígio; (iii) é credor ou devedor de quaisquer das partes, de cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; (iv) é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Inferindo-se das razões do incidente que este último item é o objeto da presente exceção de suspeição, algumas considerações são necessárias.

O cotejo da fundamentação combatida e retratada precedentemente frente à dicção da regra do artigo 146, § 1º, inciso I, do CPC, não indica a parcialidade atribuída ao Magistrado Excepto, haja vista que o excipiente não logrou demonstrar cabalmente, pelos meios legais de prova, que as condutas jurídicas exaradas nos autos processo nº 5000193-09.2024.4.02.5104 tenham violado quaisquer dos itens previstos no artigo 145 do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de suspeição por interesse na tramitação e/ou julgamento do processo em seu favor ou de qualquer das partes, desacompanhada de elementos probatórios desse alegado "favorecimento".

Neste contexto, releva ressaltar que as manifestações do Magistrado Excepto no bojo daqueles autos, devidamente embasadas em seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC, ainda que impliquem dissenso de quaisquer das partes, presumem-se legítimas no âmbito da prestação da tutela jurisdicional, não constituindo circunstância ensejadora de arguição de parcialidade ou suspeição sem a devida comprovação de tal alegação.

Em situação análoga à presente, decidiu esta 6ª Turma Recursal:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE PESSOAL NO JULGAMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.

(Processo nº 5082072-86.2020.4.02.5101, Relatora Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgado em 09/12/2020)

Portanto, considerando que a mera irresignação quanto à prestação da tutela jurisdicional não permite a ampliação de seus argumentos para o alcance de medida judicial em sede de exceção de suspeição, impõe-se a rejeição do presente incidente.

Nessas condições, voto no sentido de **conhecer da exceção de suspeição, vez que tempestiva, rejeitando-a, nos termos da fundamentação**. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e arquivem-se. **Intimem-se.**